



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובעים:

1. גבאי דניאל

2. גבאי חגית

באמצעות ב"כ: עו"ד אירית דרדיק

נגד

הנתבעים:

1. חוטר אריאל

2. קלצרמן חוטר בת-חן צביה

באמצעות ב"כ: עו"ד מיטל גולדברג

פסק דין

לפני תביעה למתן צו עשה המורה לנתבעים לתקן ליקויים בדירתם אשר נובעים משינויים ומתיקונים שביצעו בדירתם, הגורמים לנזקים בדירת התובעים.

העובדות הדרושות בתמצית

1. ענייננו בסכסוך בבית הראוי להירשם כבית משותף ברחוב משעול הכלנית 3 בגינות שומרון (להלן – "הבית המשותף"). על הבית חלות הוראותיו של התקנון המצוי בתוספת הראשונה לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן – "התקנון המצוי" ו-"חוק המקרקעין" בהתאמה).

2. התובעים, גבאי דניאל וגבאי חגית, הם הבעלים של דירה בבית המשותף (להלן – "התובעים").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/49/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

3. הנתבעים, חוטר אריאל וקלצרמן חוטר בת-חן צביה, הם הבעלים של דירה בבית המשותף אשר ממוקמת מעל דירת התובעים (להלן – "הנתבעים").

תמצית טענות הצדדים

תמצית טענות התובעים בכתב התביעה

4. במהלך שיפוץ בנייה שביצעו הנתבעים בדירתם נוצרה פגיעה במערכת האיטום שבין הדירות וכתוצאה מכך, נפגעה כל הגנת האקוסטיקה שבין הדירות, לטענת התובעים הרעשים וההתהודות בין הדירות לא סבירים באופן קיצוני.

5. הנתבעים בנו על הגג המשותף בבניין דירה נוספת ולא דאגו להתקין מערכת ניקוז תקינה לגג החדש או לחסום את הפער שבין קורות גג הרעפים, דבר אשר יוצר מוקד משיכה ליונים ולפגיעה בדירת התובעים וברכוש המשותף.

6. כמו כן, הנתבעים הציבו מתלה כביסה על גבי הפרגולה שהרכיבו התובעים, דבר אשר מסכן את יציבות הפרגולה.

7. לפיכך, יש ליתן צו לתיקון הליקויים שברצפת דירת הנתבעים בהתאם להנחיות מומחה שימנה בית המשפט, ניקוז גג ומרפסת דירת הנתבעים, תיקון גג דירת הנתבעים, הפסקת שימוש הנתבעים בפרגולת התובעים וחוב הנתבעים בהוצאות המשפט.

תמצית טענות הנתבעים בכתב ההגנה

8. טרם הגשת התביעה לא פנו התובעים אל הנתבעים בבקשה לתיקון הליקויים.

9. הקומה השנייה בדירת הנתבעים הייתה בנויה עוד לפני שרכשו הנתבעים את דירתם, כך גם מרפסת השמש, טענות התובעים נועדו להשביח את דירתם באמצעות העלאת טענות סרק.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/49/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

10. הנתבעים שיפצו את המטבח בלבד, השיפוץ כלל שבירת שני קירות והשלמה של 20 מרצפות, ולא ריצוף הקומה כולה כפי שטוענים התובעים.
11. התביעה נולדה ממניעים אישיים, התובעים אינם תמי לב, אלא נוהגים בבריונות ואף איימו בעבר על הנתבעים שימררו את חייהם.
12. לפיכך, יש לדחות לאלתר את התביעה בהיותה קנטרנית וטורדנית, תוך חיוב התובעים בהוצאות המשפט.

מהלך הדיון בקצרה

13. בתאריך 26.5.2021 התקיים דיון במעמד הצדדים (להלן – "הדיון"), במסגרתו התובעים הבהירו כי לא מדובר בתביעה שעניינה רעש כמטרד אלא בשינוי בדירה למעלה אשר פוגע בערך דירת התובעים בשל הסרת הבידוד/הסרת שכבת הבידוד (ראו סעיף 8 בעמוד 1 לפרוטוקול הדיון המקדמי). במהלך הדיון הנתבעים הסכימו להסיר את מתלה הכביסה שמעל פרגולת דירת הנתבעים והוסכם בין הצדדים שימונה מומחה מוסכם, לצורך בדיקת השאלות שבמחלוקת, וככל שקיימים ליקויים, יציע פתרון לתיקון הליקויים. עוד הסכימו הצדדים, כי בשלב זה התובעים יישאו בשכר טרחתו של המומחה המוסכם כמימון ביניים, ובפסק הדין יוחלט על מי מהצדדים לשאת בהוצאה זו.

14. בתאריך 2.6.2021 הגישו הנתבעים הודעה, במסגרת ההודעה ציינו כי אין בהסכמתם למינוי מומחה כדי לוותר על אי אלו מהטענות המקדמיות שעומדות להם, לרבות בגין חוסר סמכות עניינית.

15. בתאריך 3.6.2021 ניתנה החלטה, לפיה על הנתבעים להגיש את בקשותיהם המקדמיות עד לתאריך 13.6.2021, וככל שלא תוגש בקשה כזו במועד האמור, הדבר ייחשב כוויתור מצדם וימונה מומחה מוסכם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. היות שלא הוגשה כל בקשה מקדמית מצד הנתבעים, בתאריך 13.7.2021, מתוקף סמכותי ומכוח הוראת תקנה 88 (ד) לתקנון סדר הדין האזרחי התשע"ט – 2018 (להלן – "התקנות"), וסעיפים 74 ו-75 לחוק המקרקעין, החלטתי למנות את המומחה דניאל אברג'ל מחברת "נו ליק", מרחוב השניים 22 ראשון לציון (להלן – "המומחה" או "מומחה האיטום").

17. בהחלטת המינוי התבקש המומחה לחוות דעתו בשאלות הבאות:

- א. האם קיים ליקוי באופן החלפת הריצוף שבוצעה בדירת הנתבעים והאם כתוצאה ממנה נגרמים רעשים בלתי סבירים בדירת התובעים.
- ב. האם נעשה בדירת התובעים שיפוץ או שינוי בתקרת דירתם, לרבות הנמכת תקרה אשר בשל שיפוץ זה, מתעצמים ליקויי הרעש הבלתי סבירים, ככל שקיימים כאלה.
- ג. האם הפתח הקיים בין רצפת מרפסת דירת הנתבעים לבין גג הבית המשותף – תקין. ככל שקיים ליקוי כזה, יחווה המומחה דעתו האם הליקוי הוא בשטח דירת הנתבעים, או ברכוש המשותף.
- ד. האם קיים ליקוי במערכת הניקוז הקיימת הן במרפסת דירת הנתבעים והן במזגנים שהורכו על ידי הנתבעים.
- ה. מהן הדרכים המומלצות על ידו לפתרון הליקויים שאותרו. בהקשר זה יפרט המומחה תיאור העבודה הנדרשת והמחיר המקובל לעבודה זו.

18. בתאריך 15.8.2021 הגיש המומחה את חוות דעתו (להלן – "חוות הדעת").

19. בתאריך 22.8.2022 ניתנה החלטה לפיה, יודיעו הצדדים עד לתאריך 5.9.2021 האם בכוונתם להפנות למומחה שאלות הבהרה. ככל שיעשו כן, יפעלו בהתאם למועדים כמפורט בהחלטה וישלחו עותק השאלות לתיק המפקח על רישום מקרקעין. כמו כן, בשים לב לסעיף ה' לחוות דעתו של המומחה, הוחלט כי על התובעים להודיע עד לתאריך האמור האם ברצונם שאמנה מומחה מוסכם בתחום האקוסטיקה, שבשלב זה יישאו בשכר טרחתו התובעים כמימון ביניים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. בתאריך 1.9.2021 הודיעו התובעים כי אין בכוונתם לשלוח שאלות הבהרה למומחה האיטום או לחקרו. עם זאת, הם מעוניינים כי תבוצע בדיקת מומחה בתחום האקוסטיקה, כדי לרפא את הפגיעה בדירתם.

21. בהתאם להודעת התובעים, כבר באותו היום ניתנה החלטה לפיה, עד לתאריך 12.9.2021, יגישו הצדדים הודעה משותפת בקשר לזהותו של המומחה המוסכם בתחום האקוסטיקה, שיבצע את הבדיקה המבוקשת.

22. בתאריך 12.9.2021, הגישו הנתבעים שאלות הבהרה למומחה האיטום וכמו כן הודיעו כי הם מסכימים שימונה מומחה מטעם המעבדה הארצית לצורך הבדיקה האקוסטית, מר אינג' עוזי לבני.

23. בהתאם לכך, כבר באותו היום הסכימו הנתבעים למינוי המומחה מר אינג' עוזי לבני. אולם בתאריך 29.9.2021 ניתנה החלטה, במסגרתה הובהר לצדדים כי לאחר בדיקה עם החברה האקוסטית התברר כי מר אינג' עוזי לבני פרש לגמלאות ומחליפו הוא אינג' שרון בן עמי. לפיכך, הוחלט כי על הצדדים להודיע האם הם מסכימים למינויו של אינג' שרון בן עמי כמומחה מוסכם לתיק.

24. בתאריך 10.10.2021 שלחו הצדדים את הסכמתם למינויו של אינג' שרון בן עמי כמומחה מוסכם לתיק. לפיכך, בתאריך 11.10.2021 ניתנה החלטה על מינויו של אינג' שרון בן עמי כמומחה מוסכם בהליך (להלן – **"המומחה האקוסטי"**). הוחלט כי על המומחה האקוסטי לתת חוות דעתו בשאלות הבאות:

- א. האם קיים ליקוי באופן החלפת הריצוף שבוצע בדירת הנתבעים והאם כתוצאה ממנו נגרמים רעשים בלתי סבירים בדירת התובעים.
- ב. ככל שקיימים ליקויים כאמור – אלו פעולות צריכים לבצע הנתבעים כדי לפתור את הליקויים. בתשובתו, יתייחס המומחה לטיב העבודה הנדרשת ולחומרים הדרושים לביצוע העבודה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. בתאריך 20.10.2021 הגישו הנתבעים בקשה להורות למומחה האיטום ליתן מענה לשאלות הבהרה מטעמם. בתאריך 21.10.2021 הגישו התובעים את תגובתם לבקשה, במסגרתה ציינו כי אין להם כל התנגדות לבקשת הנתבעים.

26. בתאריך 7.11.2021 הגיש מומחה האיטום את תשובותיו לשאלות הבהרה שהגישו הנתבעים, אולם חוות דעתו לא נסתרה ונותרה בעינה.

27. בתאריך 13.2.2022 הגישו התובעים בקשה למתן הוראות לצד חוות דעתו של המומחה האקוסטי (להלן – "חוות דעת מומחה האקוסטיקה"), במסגרת חוות הדעת שצורפה, פירט המומחה האקוסטי את ממצאי המדידות, לדבריו:

"מערכת רצפה / תקרה אשר נבחנה בין חדרי מגורים המפרידה בין דירה מס' 2/3 בקומה הראשונה ודירה מס' 1/3 בקומת קרקע עומדת בדרישות ת"י 1004 חלק 1 אוגוסט 1996 – שהקריטריון הנדרש הוא – $L'nT,w = 63$ dB " (ראו עמוד 6 סעיף 8.2.1 לחוות דעת מומחה האקוסטיקה).

"מערכת רצפה/ תקרה אשר נבחנה בין חדר מגורים של דירה מס' 2/3 בקומה 1 וחלל המטבח דירה מס' 1/3 בקומת קרקע עומדת בדרישות ת"י 1004 חלק 1 אוגוסט 1996 – שהקריטריון הנדרש הוא – $L'nT,w = 63$ dB " (ראו עמוד 6 סעיף 8.2.2 לחוות דעת מומחה האקוסטיקה).

"מערכת רצפה/ תקרה אשר נבחנה בין חדר מגורים של דירה מס' 2/3 בקומה 1 וחלל חדר שינה דירה מס' 1/3 בקומת קרקע עומדת בדרישות ת"י 1004 חלק 1 אוגוסט 1996 – שהקריטריון הנדרש הוא – $L'nT,w = 63$ dB " (ראו עמוד 7 סעיף 8.2.3 לחוות דעת מומחה האקוסטיקה).

28. כמו כן, הוגשו מספר שאלות הבהרה מטעם התובעים למומחה האקוסטי, בשאלותיהם התייחסו התובעים לכך שהשיפוץ בדירת הנתבעים בוצע לאחרונה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- ואילו בחוות דעתו של המומחה האקוסטי, נקבע כי נכון לתקן הנהוג של שנות ה-80, לא קיימים ליקויים בבידוד המערכת רצפה/תקרה שבין דירות הצדדים.
29. בתשובותיו של המומחה האקוסטי לשאלות ההבהרה, ציין כי על פי תקן ישראלי 1004 חלק 1 מספטמבר 2014, שיעור הבידוד מפני קול הולם הנדרש בין הדירות הוא $L'_{nw}=62\text{dB}$ ועל בסיס ממצאים אלו קבע כי:
- אזור ריצוף ישן – "מערכת רצפה/תקרה במפרידה בין חדרי המגורים, (על בסיס גרסתו העדכנית של התקן), אינה עומדת בדרישות הבידוד." (ההדגשה אנה במקור).
- ואילו, אזור ריצוף משופץ – "מערכת רצפה/תקרה המפרידה בין חדר המגורים לחדר השינה עומדת בדרישות הבידוד." (ההדגשה אינה במקור); (ראו סעיף 3 לתשובותיו של מומחה האקוסטיקה לשאלות ההבהרה).
30. בהתחשב בתשובותיו של המומחה האקוסטי, הוחלט כי התיק יקבע לדיון במעמד הצדדים.
31. בתאריך 20.6.2022 התקיים דיון שני בתיק (להלן – "הדיון השני"), במסגרתו ניתנה החלטה לפיה, הצדדים מסכימים להגיש סיכומי הליך, לרבות אסמכתאות בקשר עם הוצאות ההליך, ואכן כך פעלו הצדדים.
32. אלא שלאחר שהצדדים הגישו את סיכומיהם, ובעת שהתיק היה מצוי בשלב כתיבת פסק הדין, סברתי כי נכון יהיה שהמומחה האקוסטי יבהיר לאיזה רכיב בדיוק מיוחס הציטוט בסעיף 3 לתשובה: "על בסיס ממצאים אלו, מערכת רצפה/ תקרה מפרידה בין חדרי המגורים, (על בסיס גרסתו העדכנית של התקן), אינה עומדת בדרישות הבידוד."
33. בתאריך 29.12.2022 הגיש המומחה האקוסטי את הבהרתו, וכתב כי:
- "חוות הדעת המקורית שלי התייחסה לת"י 1004 מקורי משנת 1996 המצורף אשר על פיו הערך המותר הוא 63db ומטה. מתאים לתאריך היתר הבניה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/49/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אחר כך עבור מסמך הבהרות נדרשתי להתייחס לתקן חדש משנת 2014 אש/ר על פיו הערך המותר הוא 62db ומטה. מצורף מכתב הפניה.

ולכן הסיכום משתנה ממצב בו המערכת עומדת בדרישות תקן ישן ומצב שאיננה עומדת בדרישות תקן חדש."

34. בתאריך 2.1.2023 ניתנה החלטה לפיה, לאור תגובתו של המומחה האקוסטי ניתנת לצדדים הזדמנות להשלים את טיעוניהם רק בעניין תחולתו של התקן. אביא להלן את תמצית טענות הצדדים, לרבות תמצית טענותיהם המשלימות.

תמצית טענות התובעים בסיכומיהם

35. הוכח כי עבודות השיפוץ שערכו הנתבעים בדירתם גרמה לשינוי האקוסטיקה שבין הדירות, דבר אשר עשוי לשנות את ערך דירת התובעים, והכול כמשמעותו בסעיף 2 לתקנון המצוי בחוק המקרקעין.

36. כמו כן, חוות הדעת של המומחה מטעם חברת "נו-ליק" קבעה כי ניקוזי המזגנים בדירת הנתבעים אינה מתועלת כראוי (ראו סעיף ד' בעמוד 9 לחוות הדעת), מכאן שהתובעים עומדים בנטל המוטל עליהם להוכיח טענתם בעניין זה.

37. יודגש כי אין מחלוקת כי הנתבעים ערכו שינויים ברצפת דירתם וכתוצאה מכך נפגעו התובעים. בשאלות ההבהרה למומחה האקוסטי, הובהר כי באזור שבו החליפו הנתבעים את האריחים במערכת הרצפה/תקרה המפרידה בין חלל המגורים בדירת הנתבעים לבין חלל מטבח דירת התובעים (שממשיך לחדר שינה ילדים) אינה עומדת בדרישות הבידוד על פי גרסתו העדכנית של התקן.

38. אין לקבל את טענת הנתבעים לפיה לא הוכחה פגיעה מכיוון שהשינוי בוצע לאחרונה ועומד בסטנדרטים שרלוונטיים למועד הקמת הבניין ולא למועד



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/49/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ביצוע עבודות השיפוץ בפועל. שכן מדובר בטענה שגויה אשר אם היה בה ממש, כל העבודות בבתים ישנים (הרחבות מרפסות וכיו"ב) היו מהווים סכנה בטיחותית. ולכן בכל פסק דין הנוגע לביצוע תיקונים ההנחיה המפורשת היא כי העבודות יבוצעו בהתאם לתקן הישראלי הרלוונטי המעודכן.

39. כתב התביעה הוגש בשנת 2021 לאחר שעבודות השיפוץ שביצעו הנתבעים פגעו בדירת התובעים. עבודות השיפוץ בוצעו לאחר שהתקן העדכני היה למחייב. בסיכומיהם טענו הנתבעים כי העבודות בוצעו טרם הפיכת התקן למחייב (מרץ 2019) אך לא צירפו כל ראיה לכך. נהפוך הוא, כל המסמכים שצורפו להליך, לרבות כתב ההגנה מוכיחים אחרת.

40. בהתאם לפסיקה, הימנעות מהבאת ראיה רלוונטית פועלת לחיזוק ראיות הצד שכנגד, מכאן ועל פי אמות המידה הנדרשות בהליך אזרחי, די בכך כדי לקבל את טענת התובעים, כי התקן המעודכן היה מחייב בעת ביצוע עבודות השינוי בדירת הנתבעים.

41. יש להוסיף כי אף אם העבודות בוצעו במהלך שנת 2019, כחמש שנים לאחר עדכון התקן וכחצי שנה טרם חקיקת התקנות שהפכו את התקן החדש למחייב, עדיין היה מקום להחיל את התקן המעודכן.

42. סעיפים 2(ב) ו-3(ב) לתקנון המצוי באים לוודא כי בעלי דירה בבית המשותף לא יבצעו שינוי בדירתם שיגרום או עלול לגרום לנזק או לירידת ערך דירות השכנות.

43. לפיכך, מצופה מבעלי דירות לבצע עבודות שינוי בדירתם על פי התקן הרלוונטי, המפורסם על ידי מכון התקנים הישראלי, אף אם השר הממונה טרם התקין תקנות בהתאם לו, כי ברור מאליו שחריגה מהתקן עלולה לגרום לנזק או פגיעה, אחרת לא היה צורך בשינוי התקן.

44. על כן, יש לקבל את התביעה ולחייב את הנתבעים בהוצאות התובעים, לרבות אגרת מסירה, מומחים ושכר טרחת עו"ד.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/49/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תמצית טענות הנתבעים בסיכומיהם

45. התובעים לא הצליחו להרים את נטל ההוכחה באשר לנזקים שנגרמו לדירתם בשל החלפת חלק זניח מהמרצפות בשיפוץ שנערך בשנת 2019, לרבות ירידת ערך. כמו כן, בשנת השיפוץ לא היה כל תקן רשמי ומחייב בעניין האקוסטיקה.

46. יובהר כי התובעים מסתמכים על התקנון המצוי בחוק המקרקעין. עם זאת, התובעים לא הצליחו להוכיח כל מקור חוקי לטענותיהם, התקנון לא יכול להתפרש במנותק מכלל מקורות החוק הספציפיים אלא שהוא כפוף להם.

47. יש לשים לב כי עד לחודש ינואר 2020, התקן שאליו התייחס מומחה האקוסטיקה בחוות דעתו היה תקן וולונטרי ולא מחייב שלא הייתה כל חובה חוקית לפעול לפיו. התקן עוגן בתקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (אקוסטיקה), תש"ף-2019 (להלן – "**תקנות האקוסטיקה**"), אשר נכנסו לתוקפן רק בחודש ינואר 2020 וחלות על בקשה להיתר.

48. גם אם התקן היה חל בענייננו, מדובר בשינוי פנימי שאינו מצריך הוצאות היתר כפי שקובע סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 (להלן – "**חוק התכנון והבנייה**") ולפיכך, לא חלה על הנתבעים חובה לתקן את הנדרש גם אם הייתה לו תחולה במועד החלפת הריצוף.

49. כמו כן, התובעים לא הוכיחו כי נגרם נזק בשל התקנת המזגנים או ניקוזם וכמו כן בחוות הדעת נקבע כי חלק מטענות התובעים מקורם ברכוש המשותף ובאחריות התובעים והנתבעים יחד.

50. בנוסף לכך, הפתרון שאותו הציע המומחה לגבי ניקוז המזגן בחזית המזרחית אינה משנה את מצב התובעים משום שהמים ניגרים בכל מקרה בחצרם ולא נגרם מכך כל נזק. בעניין תיעול המזגן בצד הצפוני, על התובעים היה לאפשר לנתבעים להיכנס לשטח חצרם אך הם לא אפשרו זאת ולא עשו דבר כדי לפתור את הסוגיה מחוץ לכתליי בית המשפט.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/49/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

51. לפיכך, משלא הצליחו התובעים להוכיח את תביעתם, יש להורות על דחיית התביעה ולהורות על חיוב התובעים בהוצאות שכר טרחת עורכי דין.

52. התובעים לא הרימו את נטל ההוכחה המוטל עליהם באשר לנזק שנגרם לכאורה לדירתם לרבות ירידת ערך ולא צירפו כל אסמכתא לכך. כמו כן, בהליך משפטי קודם שהתנהל בין הצדדים נשמעו הרעשים הנטענים לכאורה ונקבע כי מדובר ברעשים סבירים יום-יומיים. קרי מדובר במעשה בית דין ולכן התובעים מושתקים בעניין זה.

53. לא בכדי המומחה האקוסטי לא ציין בחוות דעתו האם בשל החלפת הריצוף נגרמים רעשים בלתי סבירים ואף לא התייחס בחוות דעתו לפעולות שצריכים לבצע הנתבעים דבר המעיד בעד עצמו.

54. התובעים מבקשים סעד של השבת המצב לקדמותו, אך לאור הקביעה בחוות הדעת, הרי שהחזרת המצב לקדמותו יצור מצב אבסורדי וחסר היגיון בדרישת התובעים שכן לפי חוות הדעת גם באזור הריצוף הישן וגם באזור הריצוף החדש אין עמידה בתקן לפי התקן העדכני שחל לכאורה, לכן ברור שאין צורך קבלת היתר ועמידה בתקן בעת החלפת ריצוף בתוך הדירה שאינו מצריך הוצאת היתר ולכן התקן לא חל בענייננו.

55. סעיף 2 לתקנות התכנון והבניה קובע כי מטרת התקנות היא למזער מקורות רעש בדירת מגורים הנובעים ממערכות הבניין או ממקורות חיצוניים. לפיכך, ברור כי התקנות אינן מתייחסות למקור הרעש הנובע משינוי פנימי בדירה ולכן אין להן תחולה בתביעה דנן.

56. סעיף 12 לתקנות התכנון והבניה מורה כי התקנות יחולו תוך 90 יום והן יחולו על בקשה להיתר. סעיף 145(א) לחוק התכנון והבניה קובע מהן עבודות הטעונות הוצאת היתר ומחריג שינוי פנימי כשינוי שאינו מצריך קבלת היתר. לאור האמור, משעה שהוחלף הריצוף בדירת הנתבעים הרי שהשינוי אינו מצריך היתר ולכן אין תחולה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/49/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לתקן בענייננו. על אף האמור יש בידי הנתבעים היתר על העבודות שבוצעו בדירתם, ביחס לשינויים שדרשו קבלת היתר ואינם שינויים פנימיים.

57. הנתבעים רכשו את דירתם בחודש מרץ 2019, ועוד בטרם כניסתם לבית ערכו את השיפוץ והחליפו מרצפות. לכן, בכל מקרה במועד זה לא היה תקן מחייב. לפיכך, לא חלה על הנתבעים חובה לעמוד בתקן הנדרש אף אם הייתה לו תחולה במועד החלפת הריצוף בדירתם.

58. התקן לא חל במקרה שבו בוצע שינוי פנימי בלבד שאינו מצריך הוצאת היתר ולכן לא חלות עליו תקנות התכנון והבניה.

59. על כן, יש להורות על דחיית התביעה ולחייב את התובעים בהוצאות ובשכר טרחת עו"ד.

הבקשה למחיקת נספחים

60. בתאריך 30.1.2023 הגישו התובעים בקשה שכוותרתה "בקשה למחיקת נספחים שצורפו לסיכומים המשלימים מטעם הנתבעים". לבקשה זו הגיבו הנתבעים.

61. בתאריך 20.3.2023 ניתנה החלטתי ולפיה, בלי לקבוע מסמרות בקשר למשקל הראייתי שיש לייחס למסמכים אלו, אין כל מניעה לאשר את הגשת הנספחים שהוגשו. כל זאת בכפוף לכך שניתנת לתובעים האפשרות להודיע האם הם רוצים לחקור את הנתבעים על המסמכים שצורפו כאמור, וזאת לא יאוחר מתאריך 29.3.2023.

62. בתאריך 28.3.2023 הגישו התובעים הודעה לפיה הם מעוניינים לחקור את הנתבעים על המסמכים שצורפו לסיכומים המשלימים מטעמם.

63. בתאריך 29.5.2023 התקיים דיון במעמד הצדדים שעניינו חקירת הנתבעים על שני המסמכים שצורפו לסיכומים המשלימים (להלן – "דיון מתאריך 29.5.2023").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/49/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

במסגרת הדיון מתאריך 29.5.2023 נחקר הנתבע 1, מר חוטר אריאל, ובעת סיום החקירה ניתנה לצדדים ההזדמנות לסכם ולהוסיף על סיכומיו בעקבות חקירה שהתקיימה. אביא להלן את תמצית טענות הצדדים בסיכומיהם.

תמצית סיכומי התובעים בדיון מתאריך 29.5.2023

64. כפי שעולה מהחקירה, מסמך 1 הוגש כשהוא חסר, ללא חתימות וללא מועדים לגבי מועד הכניסה לשיפוץ הנכס. עצם הגשת מסמך חסר ולא חתום ואי הגשת ראיות אחרות שבקלות היה אפשר להשיגן מעידות על המועדים ומחזקות את טענת התובעים שהשיפוץ נערך בשנת 2020 ולא קודם לכן. כך גם לגבי המסמך השני שלא ברור מדוע צורף, בקשה להיתר משנת 2021 שהתקבלה בשנת 2021. לגבי השאלה מתי בוצעו העבודות הנטענות, הרי שיש לקבל את טענת התובעים, בוודאי במאזן ההסתברויות ובוודאי עם כל המחדלים של הנתבעים. בנוסף, יש לקבל את טענת התובעים שהעבודות בוצעו בשנת 2020, וחל התקן החדש, זה מעבר לטענה שנטענה בסיכומים, שכך או כך יש להחיל את התקן החדש על אחת כמה וכמה שהתקן חל על פי דין.

תמצית סיכומי הנתבעים בדיון מתאריך 29.5.2023

65. לא ברור מאיפה הטענה התלושה שהשיפוץ נערך בשנת 2020. בשעה שהוגש ההסכם, ניתן לעיין במסמך ממנו עולה כי הנתבעים נכנסו לדירה וביצעו את שיפוץ בחודש מרץ בשנת 2019. על כן, משהשיפוץ בוצע בחודש מרץ בשנת 2019, אין תחולה לתקן החדש.

דיון והכרעה

האיטום האקוסטי בין הדירות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/49/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון במטרד רעש שמקורו בליקוי פיזי
ומבני בגוף הדירה, במובחן ממטרד רעש שאין מקורו בליקוי פיזי בדירה**

66. במסגרת החלטתי בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 399/22 **ספיבק יגאל איגור נ' שחק יצחק לוי** (נבו 30.10.2022), עמדתי על גדרי סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין, בתביעה שעניינה מטרד רעש. אני סבור שיש להבחין בין רעש שנובע משינוי פיזי ומבני שמבוצע בגוף הדירה, לבין רעש הנובע מליקוי שאינו פיזי בתוך הדירה. אסביר בקצרה את עמדתי.

67. סעיף 72 לחוק המקרקעין שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות" קובע מה הם שני התנאים המצטברים, אשר מקנים למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו.

68. התנאי הראשון – תנאי "מהות הסכסוך" במסגרתו נבחנת השאלה האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. התנאי השני – תנאי "זהות הצדדים". במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15 **נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ**, בפסקה 20 (נבו, 17.3.2016)). בענייננו, אין כל מחלוקת כי התנאי השני, בדבר "זהות הצדדים" מתקיים, שכן שני הצדדים שלפניי, הם בגדר "בעל דירה" (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין).

69. בהתייחס לתנאי "מהות הסכסוך", הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. כמו כן, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

70. בתי המשפט נתנו פירוש מצומצם לסעיף 72 לחוק וקבעו כי אין להרחיב את פירושו [(עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (נבו 15.4.2019); ע"א (מחוזי תל-אביב) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' ז'בוטינסקי, בפסקה 4 (נבו 30.6.2002); רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 ראובן הושיאר נ' אברהם רחמים, בפסקה 14 (נבו 9.3.2017)].

71. סעיף 2 לתוספת הראשונה לחוק המקרקעין, מורה כי:

(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות; לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.
(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.
(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו. "

72. בפסק הדין בעניין ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי פד"י כח(1) 730 (1974), עמד בית המשפט העליון, על כך שלצורך סעיף 2 לתקנון המצוי, יש להבחין בין ליקוי מבני פיזי, בתוך הדירה הנובע משינוי שנעשה בדירה, לבין ליקוי הנובע מהשימוש בדירה: "ייחוד האיסור בסעיף 2 לתקנון מעיד על כוונה לשמור על המצב הקיים; רק מצב המבנה הוא סטטי, ואילו דרכי השימוש הן מרובות ומשתנות. מפני עיסוק השכן בתוך דירתו, בין אם עסק בו מלכתחילה ובין אם עשה כן לאחר מכן, מוגן בעל דירה על-ידי פקודת הנזיקין, ואילו סעיף 2(א) לתקנון בא להבטיח את שלמותו של המבנה ותקינותו. הסעיף מפרש, ואם תמצוי לומר, מציב גבול, לזכות הקניין בדירה נפרדת, לאמור. שינוי במבנה שבעל דירה רשאי לבצע בה בתוקף זכות הבעלות ביחידה נפרדת של הבית, אינו מותר אם יש בו משום פגיעה בקניין השותפים בדירותיהם שלהם, או ברכוש המשותף. כללו של דבר: שינויים בדירה לענין סעיף 2 לתקנון אינם שינויים בתוך הדירה, בשימוש שנעשה בה, אלא הם שינויים בגוף הדירה שבעטיים ניזקה דירה אחרת או הרכוש המשותף".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/49/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

73. לכך יש להוסיף כי עילת המטרד אינה מצויה בסמכותו העניינית של המפקח על רישום המקרקעין [ע"א 458/69 **שליט נ' גולדברג**, פ"ד כד (1), עמ' 231, 235 (1970); ע"א 664/71 **עורקבי נ' נקר** (נבו 14.3.1972)].

74. לכן, בלי שהדבר יהיה בגדר רשימה סגורה, אפשר אם כן לקבוע, כי מטרד שקשור בשימוש בדירה, למשל רעש ממשחק כדור, מכונה או מכשיר חשמלי שמקרקשים, קולות דיבור רמים או רעשי מוסיקה וכן מטרד הנגרם כתוצאה מהתפשטות ענפים הדירה אחת לדירה אחרת, או מנשירת עלים או פירות, מטרד עשן משימוש במנגל, כל אלו אינם בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין; אך מקום שבו מדובר במטרד שנוצר בשל שינוי פיזי שנעשה במבנה הדירה, למשל שינוי בריצוף הדירה, שינוי בצינורות האינסטלציה, וכיו"ב, יחול האמור בסעיף 2 לתקנון המצוי, ובסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, לדון בהליך.

75. **ובמיושם לענייננו**, התובעים טוענים כי עקב שיפוץ בדירת הנתבעים נפגעה האקוסטיקה בין הדירות, ומאז השיפוץ, התובעים סובלים מרעשים קיצוניים המגיעים מדירת הנתבעים. מכאן שהתביעה לא נולדה מהשימוש שנעשה בדירת הנתבעים, אלא שמהשינוי שנעשה בדירה עקב עבודות השיפוץ להחלפת אריחים במערכת הרצפה/תקרה המפרידה בין חללי המגורים.

76. ומכאן, שאין מדובר בעילת מטרד הנובעת מהשימוש אלא בליקויים שנטען שמקורם בשינוי שביצעו הנתבעים בריצוף דירתם. שינוי זה לטענת התובעים, שינה את מצב דירתם לרעה ואף עשוי לשנות גם את ערכה של דירתם. לפיכך, ומשסעיף 2 לתוספת חל בענייננו, פלוגתא זו ראויה להתברר בערכאה זו ומצויה תחת סמכותה של ערכאה זו.

חוות הדעת של המומחה האקוסטי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

77. המומחה השני, מומחה האקוסטיקה, מר שרון בן עמי עמד בחוות דעתו על דרישות בידוד האקוסטיקה שאותו, כמפורט לעיל.

78. בסיכום חוות דעתו מתאריך 26.12.2021 קבע מומחה האקוסטיקה כי:

"עפ"י ממצאי המדידות נמצא כי:

מערכת רצפה תקרה המפרידה בין דירת משפחת גבאי, דירה מס' 1/3 בקומת קרקע של הבניין, לבין דירה מס' 2/3 בקומה 1, עומדת בדרישות הבידוד המפורטות בת"י 1004 חלק 1. כמפורט בדו"ח שמספרו 1-1532, לפיכך, אין צורך בנקיטת אמצעים אקוסטיים לשיפור הבידוד הקיים. כמו כן, נמצא כי לא התקבלה הרעה בתנאים האקוסטיים עקב השיפוץ אשר בוצע במקום. באחת מן המדידות אשר בוצעה בין חדר המגורים לחדר השינה, התקבל שיפור בשיעור של 2bd". (מדובר בתקן הישראלי משנת 1996 – מתאים לתאריך היתר הבניה).

79. לאחר קבלת חוות הדעת, אחת השאלות שנשאל המומחה בשאלות ההבהרה מטעם הנתבעים התייחסה לתקן העדכני: "לאור העובדה שהשיפוץ בדירת הנתבעים בוצע לאחרונה, האם המצב הקיים עומד בתקן העדכני הנדרש לבידוד "קול הולם"?"

במענה לשאלות הבהרה ציין מומחה האקוסטיקה כי בהתאם לתקן הישראלי משנת 2014:

80. באזור הריצוף הישן – **"מערכת רצפה/תקרה במפרידה בין חדרי המגורים, (על בסיס גרסתו העדכנית של התקן), אינה עומדת בדרישות הבידוד."** ואילו, באזור הריצוף המשופץ – **"מערכת רצפה/תקרה המפרידה בין חדר המגורים לחדר השינה עומדת בדרישות הבידוד."** (ראו סעיף 3 לתשובותיו של מומחה האקוסטיקה לשאלות ההבהרה, מתאריך 11.2.2022).

81. לאחר מתן ההחלטה מתאריך 30.10.2022 בעניין הבהרת חוות הדעת, בתאריך 29.12.2022 הגיש המומחה האקוסטי הסבר לחוות דעתו שבה נכתבו הדברים הבאים:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"חוות הדעת המקורית שלי התייחסה לת"י 1004 מקורי משנת 1996 המצורף אשר על פיו הערך המותר הוא 63db ומטה. מתאים לתאריך היתר הבניה.

אחר כך עבור מסמך הבהרות נדרשתי להתייחס לתקן חדש משנת 2014 אש/ר על פיו הערך המותר הוא 62db ומטה. מצורף מכתב הפניה.

ולכן הסיכום משתנה ממצב בו המערכת עומדת בדרישות תקן ישן ומצב שאיננה עומדת בדרישות תקן חדש" (ההדגשה אינה במקור).

82. כידוע, ככלל לא יסטה בית המשפט מחוות דעת המומחה מטעמו בהעדר נימוקים משכנעים [ראו: ע"א 3056/99 שטרן נ' המרכז הרפואי על שם חיים שיבא, פ"ד נו(2) 936, 949 (2002)]; ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' מונטי רבי (נבו 31.12.1988)]. לפיכך, ומשלא נסתרה חוות דעתו של המומחה האקוסטי, אני מאמץ את מסקנותיה במלואה.

83. לפיכך, השאלה היחידה שנותרה להכרעה במחלוקת היא, איזה תקן אמור לחול בענייננו? האם התקן הישן משנת 1996 המתאים לתאריך היתר הבניה, או שמה התקן החדש.

אין להחיל את התקן החדש, על דירות בבית משותף שבנייתו הסתיימה קודם לכן

84. התקנה הרלוונטית לענייננו היא תקנה 4 ל"תקנות האקוסטיקה המורה כי:

"בידוד בין דירות בבניין מגורים בקיר הפרדה בין דירות מגורים צמודות, בתווך החוצץ בין הקומות (מערכת תקרה-רצפה) בין דירות מגורים, וכן בין דירת מגורים לבין חלקי מבנה שאינם דירה, יתקיימו ערכי הבידוד האקוסטי מפני קול נישא האוויר ומפני קול הולם, הנדרשים לפי ת"י 1004 חלק 1."

85. תקנות האקוסטיקה פורסמו בט' באלול התשע"ט (9 בספטמבר 2019) ותקנה 12 מורה כי:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"(א) תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה), והן יחולו על בקשה להיתר שהוגשה ביום התחילה או לאחריו.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לבקשת מבקש ההיתר, מותר לפעול לפי תקנות אלה מיום פרסומן."

86. בהתאם לגישה הרווחת בפסיקה, בתי המשפט המחוזיים אמצו את העמדה כי אין להחיל תקן חדש המאוחר להיתר על מבנה קיים, ראו פסק דינה של כב' השופטת ריבי למלשטריך-לטר, בעניין ת"א (מחוזי חי') 48775-03-19 פלונית נ' מסדר אלמוכלס בישראל, פסקה 5.10 (נבו 09.11.2020); פסק דינו של כב' השופט רון סוקול בעניין תא (חי') 33904-11-09 מקסים פרסמן נ' הטכניון מכון טכנולוגי לישראל (24.12.13), וראו גם פסק דינה של כב' השופטת מרים מזרחי בעניין תא (י-ס) 6046-04 י.ל.נ' מרדכי אשרוב (20.7.11), בפס' 32:

"שנית, מקובלת עלי הטענה לפיה, בעת בנייתו עמד המעקה בדרישות החוק וכך עד לתקן הישראלי העדכני משנת 1998, המעקה אף עמד בתקן הנדרש על פי התקנות משנת 1970. כמו כן, על פי תקנות התכנון והבניה, התקן העדכני רלוונטי לבניינים אשר נבנו החל משנת 1998 ולבניינים הדורשים היתרי בנייה (כך על פי כותרת התקנות) ולא למבנים שנבנו לפני כ - 80 שנה. גם ד"ר ביקלס אישר בדבריו פרשנות זו (ע"מ 123 לפרוטוקול). לעניין החלת התקן באופן רטרואקטיבי, מקבלת אני את גישתו של המהנדס גיל לפיה אין מחילים את התקן הישראלי באופן רטרואקטיבי. גם ד"ר ביקלס העיד כי אינו מכיר החלה רטרואקטיבית של התקן על מעקות (ע"מ 119 לפרוטוקול). (ההדגשה לא במקור)

87. יצוין כי אף פסק דינו של בית המשפט השלום (כב' השופט אהוד שוורץ) שאליו הפנו התובעים בסיכומיהם [ת"א (שלום ת"א) 8641-12-09 יעקב גוטליב נ' נציגות בית ברח' אברהם בויאר 20, תל-אביב (נבו 05.02.2014)], אינו יכול לסייע להם, שעה שבפסק הדין נאמר באופן מפורש כי שעה שהתקן נכנס לתוקף מספר שנים לאחר בנייתו של הבניין, הוא ישמש "כנקודת ייחוס" בלבד, תוך שהודגש כי התקן אינו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מחייב: "בלי לקבוע מסמרות בעניין זה, ומשהתקן בתובענה שבפניי אינו בעל מעמד מחייב אלא כנקודת ייחוס..."

88. ובמיושם לענייננו - אין להחיל את התקן החדש, על מבנה שבזמן שניתן לו היתר בנייה, חל עליו התקן הישן.

אף סעיף 2 לתקנון המצוי קובע שנקודת המוצא היא גמר הבנייה

89. עוד טעם שלפיו אין להחיל את התקן החדש על מבנה ישן, הוא שסעיף 2 לתקנון המצוי, מציב כנקודת השוואה את הבנייה "כפי שהיתה בעת גמר הבניה", אל מול הפגיעה הנוכחית. כך שנקודת המוצא לייחוס ולבדיקה מהו מועד הזמן לבחינה האם השינוי פוגע או לא, הוא "גמר הבנייה". לפיכך, ברי כי עלינו לבחון את התקן כפי שהיה בעת גמר הבנייה, ולא את התקן הנוכחי.

90. ער אני לכך, כי נקודת ההשוואה התייחסה לפגיעה ברכוש המשותף (סעיף 2(א) לתקנון המצוי), אולם, מכיוון שסעיף 2(ב) לתקנון המצוי שותק ביחס לכך, הרי שבבואנו לפרש הוראת חוק עלינו להידרש לעיון בדבר החקיקה כולו ויש לתת לה פירוש כזה שיביא להתאמה ולהרמוניה בינה לבין שאר הוראות החוק [ראו והשוו ע"א 7909/16 סוף מתכות בע"מ נ' הממונה האזורי-מע"מ באר שבע, בפסקה 23 (26.4.18); אהרון ברק "פרשנות במשפט" כרך שני – פרשנות החקיקה, 308 (1993)]. על תכלית דבר החקיקה אפשר ללמוד, בין היתר, ממיקומה של ההוראה ביחס להוראות אחרות באותו חוק [רע"א 10011/17 מי-טל הנדסה ושירותים בע"מ נ' סלמאן, פסקה 22 לחוות דעתו של כב' השופט מזוז (נבו 19.8.2019); רע"פ 4808/22 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גליל עליון נ' דביר דרי, בפסקה 9 (נבו 25.07.2023)]. משכך, ניתן להיעזר בסעיף 2(א) לתקנון המצוי, אף בקשר לסעיף 2(ב) לתקנון המצוי, בעניין נקודת ההשוואה.

91. ובמיושם לענייננו, חוות דעתו של מומחה האקוסטיקה קבעה שהמערכת עומדת בדרישות התקן הישן (שווה ל-63db או נמוכה ממנו). כמו כן, בחוות דעתו, התייחס המומחה האקוסטי לכך שהתקן אשר יחול על המבנה הוא התקן משנת 1996,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/49/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בהתאם למועד הקמת המבנה, בשנות ה-80 (ראו סעיף 2.1 בעמוד 2 לחוות דעתו של המומחה האקוסטי). משכך, אין להחיל תקן מאוחר יותר כאשר נקודת הבחינה היא מועד "גמר הבנייה" של המבנה.

92. לאור האמור, לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, חוות דעתו של מומחה האקוסטיקה, לרבות בחינת הפסיקה הרלבנטית, מצאתי שיש לדחות את טענות התובעים בכל הקשור למערכת האיטום האקוסטי בין הדירות.

התובעים לא עמדו בנטל המוטל עליהם להוכיח את מועד השיפוץ, ומשכך את מועד תחולתו של התקן

93. אני סבור כי אפשר להגיע למסקנה זו, גם מהפן העובדתי, ולאחר שקילת נטלי ההוכחה.

94. בסיכומיהם טענו הנתבעים כי העבודות בוצעו בשנת 2019, טרם הפיכת התקן החדש למחייב (ראו סעיף 10 להשלמת הטיעונים מטעם הנתבעים). אולם, התובעים טוענים כי עבודות השיפוץ נעשו בשנת 2020 ולא לפני כן (ראו סעיף 4 להשלמת הטיעונים מטעם התובעים). לפיכך, יש לבחון על מי מהצדדים שלפניי חובת ההוכחה בעניין מועד השיפוץ.

95. כידוע, במשפט האזרחי השתרש הכלל "המוציא מחברו עליו הראיה" (משנה בבא קמא ג' יא) משכך, וככלל, נטל הראייה ונטל השכנוע מוטלים על התובעים בהליך האזרחי [ראו והשוו לרע"א 3646/98 כ.ו.ע. לבנין בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף, נז(4) 891 (2003)].

96. סעיף 41 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] מורה כי :

"בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה כי לתובע לא היתה ידיעה או לא היתה לו יכולת לדעת מה היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא לידי הנזק, וכי הנזק נגרם על ידי נכס שלנתבע היתה שליטה מלאה עליו, ונראה לבית המשפט שאירוע המקרה שגרם לנזק מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבע לא נקט זהירות סבירה מאשר עם המסקנה שהוא נקט זהירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

**סבירה – על הנתבע הראיה שלא היתה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק
התרשלות שיחוב עליה" (ההדגשה אינה במקור).**

97. כלומר, נטל ההוכחה יועבר כאשר התיעוד החסר נוגע בשורש המחלוקת, בסוגיה העובדתית המסוימת, ורק אם כפות המאזנים מעוינות בשאלה העובדתית הרלוונטית (ע"א 9622/07 עידן הולין נ' קופת חולים כללית של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, מחוז הנגב [פורסם בנבו] פסקה 28 (30.5.2010)).

98. בע"א 5373/02 גיא נבון נ' קופ"ח כללית, פ"ד נז(5) 35 47-48 (2003) הובהר מפי כב' השופט גיבראן:

"למעשה לדוקטרינת הנזק הראייתי יש נפקות רק במצב של 'תיקו, ראייתי', דהיינו במצב שבו לא ניתן לייחס עדיפות ראייתית למי מבעלי הדין, ומאזן המידע שבידי השופט אינו חיובי. במצבים כאלה תהיה משמעות רבה לשאלה מי נושא בנטל ההוכחה, והתשובה לשאלה זו היא לרוב שתכריע במחלוקת. וכך מסבירים פורת ושטיין במאמרם: 'במצב של תיקו ראייתי, הכרעה לטובת התובע, שתתחייב בעקבות העברת נטל השכנוע אל הנתבע, תתקן הפרה זו ותשיב את השוויון למקומו.. שופט הפועל לפיו [לפי כלל הנזק הראייתי..] יידרש כמובן לבדוק, בכל מצב של תיקו ראייתי, אם מצב זה נגרם ברשלנות הנתבע. פרט לכך יידרש השופט לבדוק, בכל מקום שמצא שקיים נזק ראייתי, אם נזק זה יצר אי ודאות, ועימה תיקו ראייתי..."

99. סעיף 41 לעיל מותנה בהוכחתם של שלושה תנאים מצטברים (ראו ע"א 241/89 ישראליפט (שרותים) תשל"ג בע"מ נ' הינדלי, פ"ד מט(1) 45 (1995):

א. לתובע לא היתה ידיעה או לא היתה יכולת לדעת מה היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא לידי הנזק;

ב. הנזק נגרם על ידי נכס שלנתבע היתה שליטה מלאה עליו;



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ג. נראה לבית המשפט כי אירוע המקרה שגרם לנזק מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבע לא נקט זהירות סבירה מאשר עם המסקנה שהוא נקט זהירות סבירה.

100. במסגרת התנאי הראשון, תנאי אי הידיעה- התובע נדרש להראות כי לא הייתה לו ידיעה או שלא הייתה לו יכולת לדעת מה היו הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא לנזק לו הוא טוען, כאשר הלכה היא כי המועד המתאים לבחינת קיומו של התנאי הוא המועד שבו נדרש התובע להוכיח את יסודות תביעתו (ראו ע"א 3518/16 עמוס פוגל נ' עיריית טבריה, פסקה 42 (נבו 25.10.2018)).

101. ומהכלל אל הפרט - התובעים לא עומדים בתנאי הראשון, וזאת מפני שלתובעים הייתה למעשה היכולת לדעת מה היו הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא לטענתם לנזק הנטען. לפיכך, ומכיוון שמדובר בתנאים מצטברים, יש לקבוע כי התובעים לא עומדים בתנאי סעיף 41 לפקודת הנזיקין.

102. בהתאם לכך, יש לבחון האם התובעים הצליחו לעמוד בנטל חובת ההוכחה כאמור לעיל.

103. בענייננו נראה כי שני הצדדים להליך לא הצליחו להוכיח מהו המועד המדויק שבו בוצעו העבודות. מחד גיסא הנתבעים טענו שרכשו את ביתם בחודש מרץ בשנת 2019 ובעת הזו בוצעו עבודות השיפוץ, הנתבעים אף צירפו את העמוד הראשון לחוזה הרכישה. מאידך גיסא, מסכים אני עם טענת התובעים כי המסמך הוגש ללא חתימות וללא מועדים לגבי מועד הכניסה לשיפוץ הנכס. כמו כן, כנשאל הנתבע 1 בחקירתו, מדוע לא צירף חשבוניות מהקבלן על העבודות השיפוץ, טען כי העבודות נעשו ללא חשבוניות (ראו שורות 8-10, בעמוד 2 לדיון מתאריך 29.5.2023).

104. אלא שכאמור, נטל ההוכחה מוטל על התובעים, ואלו לא עמדו בו. משכך, גם מטעם זה, איני מקבל את טענת התובעים, בדבר מועד השיפוץ, ולכן נדחית טענתם בדבר החלת התקן החדש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חוות דעת מומחה האיטום

חוות דעתו של מומחה האיטום לא נסתרה, ומשכך על הנתבעים לתקן את הליקויים בדירתם, בהתאם לחוות הדעת

105. לנוכח טענות הצדדים, מונה כאמור בהסכמת הצדדים מומחה מוסכם, אשר יחוה דעתו בשאלות הבאות: האם הפתח הקיים בין רצפת מרפסת דירת הנתבעים לבין גג הבית המשותף תקין, והאם קיים ליקוי מערכת הניקוז הקיימת הן במרפסת דירת הנתבעים והן במזגנים שהורכבו על ידי הנתבעים. כמו כן, נשאל מהן הדרכים המומלצות על ידו לפתרון הליקויים שאותרו.

106. בשאלה האם הפתח הקיים בין קו הבניין (רום קירותיו) לבין גג הבית המשותף תקין, ציין המומחה כי, יש לראות בליקוי הקיים חלק מהגג המשותף:

"בסריקה ויזואלית ניתן להבחין כי ישנו מרווח בין קצה קיר הבניין בחזיתות מזרחית, צפונית ומערבית לבין הגג המשותף. חלל זה "ארגז רוח", החולש על פני כלל היקף החזיתות לעיל מהווה חלל בו נטען וכנצפה במעמד הבדיקה המהווה מסתור לבעלי-כנף המטילים לשלשת המצטברת ברצפת בטון חצר דירת התובעים. מאחר והגג העליון הינו משותף (עליו מונחים דודי שמש הצדדים) יש לראות בליקוי הקיים חלק מהגג המשותף אשר עת התקנתו היה לאטום את כלל היקפו" (ראו סעיף ג' בעמוד 8 לחוות הדעת, ההדגשה אינה במקור).

107. בשאלה האם קיים ליקוי מערכת הניקוז הקיימת הן במרפסת דירת הנתבעים והן במזגנים שהורכבו על ידי הנתבעים השיב המומחה:

"בדבר הניקוזים של מרפסת דירת הנתבעים ומזגני דירת הנתבעים:
- **ניקוז מרפסת עליונה של דירת הנתבעים נבדק ונמצא תקין לאור מוצאו המתועל כנדרש.**
- **ניקוזי מזגנים של דירת הנתבעים אינם מתועלים כראוי:**
ניקוז מזגן בחזית בניין צפונית, ממפלס עליון עד לחצר דירת התובעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ניקוז מזגן בחזית בניין מזרחית, ממפלס עליון עד לחצר דירת התובעים.
- בנוסף לאמור, גג משותף עליון איננו מנוקז בכפוף לתקן בחזית צד צפונית,
מים בעיתות גשמים ניגרים מגובה הגג אל חצר צפונית דירת התובעים
והנתבעים בניגוד לתקן ושלא כדוגמת חזית הבניין הדרומית ונקז הגג חזית
דרומית מסתיים בחצי הגובה בניגוד לתקן הישראלי ויש להאריכו עד לגובה
רצפה.

108. יש לציין כי מעיון בחוות הדעת עולה כי על פניו מדובר גם בתיקונים ברכוש משותף,
בעוד נציגות הבית המשותף לא צורפה להליך. לפיכך, איני נדרש לסעד אופרטיבי
לגבי עבודות תיקון הליקויים שמקורן ברכוש המשותף. אם זאת מצופה משני
הצדדים לפעול בעניין במשותף.

109. בפרק הפתרונות ציין המומחה את פתרונותיו לליקויי מערכת הניקוז. מאחר שלא
נסתרה חוות דעתו של המומחה ומאחר שנמצא כי הכשלים מצויים בדירת הנתבעים
וברכוש המשותף (ראו סעיף ב' בעמוד 9 לחוות הדעת), ובהתחשב בכך שהתובעים
בחרו שלא לצרף את נציגות הבית המשותף לכתב התביעה, ומאחר שחוות דעתו של
המומחה לא נסתרה, הריני ליתן צו עשה המחייב את הנתבעים, לבצע את מלוא
העבודות הדרושות לתיקון ליקוי מערכת הניקוז, כמפורט בעמודים 10-11, בסעיף
ה' לחוות הדעת:

”דירת הנתבעים:

ניקוז מזגן דירת הנתבעים חזית מזרחית – שינוי תיעול ניקוז המזגן אל
וחיבורו אל נקז גג עליון משותף צד בניין דרומי באמצעות חיבורו על-ידי
מחבר תיקני מסוג T קוטר 3 צול כולל גומיות אטימה בחלקו העליון הגובל
עם דירת הנתבעים.

ניקוז מזגן דירת הנתבעים חזית צפונית – שינוי תיעול ניקוז המזגן מחצר דירת
התובעים אל חצר המוצמדת לדירת הנתבעים בחזית בניין צפונית.”



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/49/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

110. העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים כאמור בסעיף 109 לעיל, תבוצענה על ידי הנתבעים ועל חשבונם ותושלמנה בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. איש המקצוע יאשר בכתב את מפרט העבודות ומפרט החומרים, ואת תקינות ביצוע העבודות בגמר ביצוען.

111. בתוך עשרה ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים, ימציאו הנתבעים לתובעים אישור בכתב מטעם איש המקצוע, בדבר השלמת ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתם, לפי המפורט בסעיף 109 לפסק הדין.

112. אדגיש שככל שלשם ביצוע התיקונים בדירת התובעים או בדירת הנתבעים צריכים אנשי המקצוע גישה לדירת מי מהצדדים אני מורה לצדדים לאפשר את הגישה לשם ביצוע התיקונים מתוך דירתם, לאחר תיאום טלפוני מראש. שכן, חובתו של בעל דין לאפשר תיקון ליקויים מתוך דירתו גם אם אלו ליקויים שאין מקורם בדירתו. חובה זו מעוגנת בסעיף 3(ב) לתקנון המצוי. לעניין זה יפים הדברים, שנקבעו בפסק דין רע"א 7112/93 צודלר בתיה ו – 18 אח' נ' שרה יוסף, מח(5) 550 (1994): "אכן, גילוייה של זכות הבעלות בדירה שבבית המשותף שונים הם מגילוייה של זכות הבעלות הקלאסית, ואין זהות מוחלטת בין זכות בעלות זו לבין זכות בעלות זו. למשל: אדם אינו רשאי על דעתו שלו בלבד לקרוע חלון בקיר דירתו שבבית המשותף, אם אותו קיר הוא קיר חיצוני של הבית (ראה סעיף 2 לתקנון המצוי, בתוספת לחוק); ובעל דירה חייב ליתן לבעל דירה אחרת להיכנס אל דירתו, במקום של צורך בתיקונים של צינורות או אבזרים אחרים המשרתים את כלל הבעלים (סעיף 4 לתקנון המצוי). השיתוף ברכוש המשותף - אם תרצה: החיים יחדיו - אוצל מאליו על תכונותיה של זכות הבעלות הנפרדת: מצמצם ומצר הוא את תוכנה של הבעלות הקלאסית, להתאימה לאותן תכונות מיוחדות המאפיינות את הבית המשותף."

הוצאות ההליך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/49/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

113. אשר להוצאות משפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך, יחוייב בהוצאות ראליות של בעל הדין שכנגד (ע"א 9648/16 **אורהייטק בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין**, בפסקה 67 והאסמכתאות שם GIS (נבו 28.2.2018) (להלן – **"עניין אורהייטק"**)). כלל זה אף קיבל ביטוי בתקנה 151 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט - 2018 הקובעת כי "חיוב בעל דין בתשלום נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין".

114. אשר לשיעור ההוצאות קבע מחוקק המשנה כי הערכאה הדיונית תתחשב בין היתר "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש (תקנה 153 (ג) לתקנות וראו גם עניין אורהייטק). כמו כן נקבע בפסיקה שפסיקת הוצאות בשיעור ריאלי כפופה להיות ההוצאות הסבירות, המידתיות וההכרחיות לניהול ההליך, וזאת כדי למנוע מצב שבו הוצאות גבוהות יביאו להרתעת יתר של בעלי דין, ייקור של הליכים משפטיים ופגיעה בזכות הגישה לערכאות. (בג"ץ 891/05 **תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רישיונות יבוא-משרד התעשייה המסחר** (נבו 30.6.2005), רע"א 7650/20 **Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ**, פסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020).

115. **ובמיושם לענייננו**, חוות הדעת שלא נסתרה קבעה כי קיימים ליקוי מערכת הניקוז בדירת הנתבעים וברכוש המשותף, ומשכך התביעה שהוגשה נגד הנתבעים הייתה מוצדקת בכל הקשור לרכיב האיטום. עם זאת, אין להתעלם מכך שהתביעה לא התקבלה במלואה ושטענות התובעים נדחו בכל הקשור למערכת האיטום האקוסטי בין הדירות.

116. לפיכך, לאחר ששקלתי את טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות קביעות המומחים בהליך, ולרבות לכך שהתובעים הם אלו שנשאו בשכר טרחתו של מומחה האיטום, החלטתי שסכום ההוצאות הכולל, שישלמו **הנתבעים לתובעים** יהיה בסך כולל של 5,000 ₪.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/49/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הוצאות ההליך ישולמו על ידי הנתבעים, יחד ולחוד, לתובעים, בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן יישאו ריבית פיגורים לפי סעיף 5 (ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 מיום מתן פסק הדין, ועל ליום מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים, כמקובל.
ניתן היום, כ"ט אב תשפ"ג, 16 אוגוסט 2023, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקווה